



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Isnaini Mahmudah;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sonowangi, RT/RW, 028/009, Kel. Sonowangi, Kec. Ampilgading, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 11 Mei 2026;

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, AGUSTINA AMPRAWATI, SH., MH., BETI WIRANDINI, SH., MH. dan MUHAMMAD KHOIRUL UMAMI, SH. para Advokat pada Kantor *Lembaga Bantuan Hukum Executive Young Group* yang beralamat di Jalan Gajayana II No. 661 A Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 04 Maret 2026 dibawah register Nomor 458/PH/III/2026

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pid.B/2026/ PN Mlg tanggal 11 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 11 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISNAINI MAHMUDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa, Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, melanggar Pasal 477 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna hijau Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bordir.
 - 2 (dua) cas hp merk Samsung warna hitam dan putih.
 - 1 (satu) buah kartu Askes an. Endang Suharti.
 - 2 (dua) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Saiful Anwar.
 - 1 (satu) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Panti Nirmala.
 - 1 (satu) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Islam.
 - 1 (satu) buah ATM Bank JATIM BNI.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
 - 1 dos book handphone Samsung galaxy A36.
 - 1 struk pembayaran hand phone Samsung galaxy A36.Dikembalikan kepada Endang Suharti.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ISNAINI MAHMUDAH pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 sekira Jam 05.00 WIB atau pada waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di dalam rumah saksi Endang Suharti di Jl. Kunto Basworo II No.9 Rt.06 Rw.03 Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna biru dongker bermotif berisi (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna Biru Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401, 2 (dua) buah ATM BNI dan Bank JATIM serta 1 (satu) buah KTP, kartu Asuransi Kesehatan milik korban 1, 4 (empat) buah kartu kesehatan dari beberapa rumah sakit, dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi ENDANG SUHARTI dan bukan milik Terdakwa, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 sekira pukul 04.15 WIB di Rumah saksi Endang Suharti yang terletak di Jl. Kunto basworo II No. 9, Kel. Polehan, Kec. Blimbing Kota Malang, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut sedang menyapu kamar ENDANG SUHARTI kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang di charger di atas bantal di tempat tidur sdri. ENDANG SUHARTI, kebetulan pada saat terdakwa sedang menyapu tersebut bebarengan dengan ENDANG SUHARTI juga sedang mandi, kemudian setelah beberapa waktu menyapu terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah handphone milik sdri. ENDANG SUHARTI dan beberapa barang yang berada di dalam brankas milik ENDANG SUHARTI tersebut dengan cara membuka brankas tersebut dengan kunci yang berada di dalam tas warna abu-abu di meja kamar ENDANG SUHARTI kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu kesehatan dan kartu ATM, kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mengambil barang-barang milik sdri. ENDANG SUHARTI tersebut tersangka langsung kemas-kemas baju tersangka ke dalam tas tersangka dan memasukkan barang-barang yang sudah tersangka ambil ke dalam tas juga kemudian saat ENDANG SUHARTI sedang mandi tersangka bergegas keluar rumah untuk membawa barang-barang yang sudah tersangka ambil tanpa ijin tersebut dengan mengunci sdri. ENDANG SUHARTI dari luar lalu kunci tersebut tersangka buang di tempat sampah depan rumah sdri. ENDANG SUHARTI tersebut, setelah tersangka berhasil keluar rumah dan mengunci sdri. ENDANG SUHARTI tersebut terdakwa naik Ojek Online menuju ke Terminal Arjosari selanjutnya pergi ke Madiun untuk pulang ke tempat Kos terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi korban ENDANG SUHARTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa ISNAINI MAHMUDAH pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 sekira Jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di rumah di Jl. Kunto Basworo II No.9 Rt.06 Rw.03 Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna biru dongker bermotif berisi (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna Biru Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401, 2 (dua) buah ATM BNI dan Bank JATIM serta 1 (satu) buah KTP, kartu Asuransi Kesehatan milik korban, 4 (empat) buah kartu kesehatan dari beberapa rumah sakit, dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi ENDANG SUHARTI dan bukan milik Terdakwa, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 sekira pukul 04.15 WIB di Rumah saksi Endang Suharti yang terletak di Jl. Kunto basworo II No. 9, Kel. Polehan, Kec. Blimbing Kota Malang, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut sedang menyapu kamar ENDANG SUHARTI kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang di charger di atas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal di tempat tidur sdri. ENDANG SUHARTI, kebetulan pada saat terdakwa sedang menyapu tersebut bebarengan dengan ENDANG SUHARTI juga sedang mandi, kemudian setelah beberapa waktu menyapu terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah handphone milik sdri. ENDANG SUHARTI dan beberapa barang yang berada di dalam brankas milik ENDANG SUHARTI tersebut dengan cara membuka brankas tersebut dengan kunci yang berada di dalam tas warna abu-abu di meja kamar ENDANG SUHARTI kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu kesehatan dan kartu ATM, kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang milik sdri. ENDANG SUHARTI tersebut tersangka langsung kemas-kemas baju tersangka ke dalam tas tersangka dan memasukkan barang-barang yang sudah tersangka ambil ke dalam tas juga kemudian saat ENDANG SUHARTI sedang mandi tersangka bergegas keluar rumah untuk membawa barang-barang yang sudah tersangka ambil tanpa ijin tersebut dengan mengunci sdri. ENDANG SUHARTI dari luar lalu kunci tersebut tersangka buang di tempat sampah depan rumah sdri. ENDANG SUHARTI tersebut, setelah tersangka berhasil keluar rumah dan mengunci sdri. ENDANG SUHARTI tersebut terdakwa naik Ojek Online menuju ke Terminal Arjosari selanjutnya pergi ke Madiun untuk pulang ke tempat Kos terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi korban ENDANG SUHARTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Suharti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Majikan terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 sekira Jam 05.00 WIB di rumah di Jl. Kunto Basworo II No.9 Rt.06 Rw.03 Kec. Blimbing Kota Malang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru dongker bermotif berisi (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna Biru Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401, 2 (duah) buah ATM BNI dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank JATIM serta 1 (satu) buah KTP, kartu Asuransi Kesehatan, 4 (empat) buah kartu kesehatan milik dari saksi;

- Bahwa perbuatan pada pagi sekitar jam 04.00 Wib hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 ketika saksi sedang mandi , terdakwa 2 (dua) buah handphone dan beberapa barang yang berada di dalam berangkas milik dengan kunci yang berada di dalam tas warna abu-abu di meja kamar saksi ;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi dari rumah setelah mengambil barang barang milik saksi kemudian mengunci saksi dari luar rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Nur Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak saksi Endang Suharti;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ibu saksi;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 sekira Jam 05.00 WIB di rumah di Jl. Kunto Basworo II No.9 Rt.06 Rw.03 Kec. Blimbing Kota Malang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru dongker bermotif berisi (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna Biru Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401, 2 (duah) buah ATM BNI dan Bank JATIM serta 1 (satu) buah KTP, kartu Asuransi Kesehatan, 4 (empat) buah kartu kesehatan milik dari Ibu saksi;
- Bahwa perbuatan pada pagi sekitar jam 04.00 Wib hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 ketika saksi sedang mandi , terdakwa 2 (dua) buah handphone dan beberapa barang yang berada di dalam berangkas milik dengan kunci yang berada di dalam tas warna abu-abu di meja kamar Ibu saksi ;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi dari rumah setelah mengambil barang barang milik Ibu saksi kemudian mengunci Ibu saksi dari luar rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Isnaini Mahmudah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 sekira Jam 05.00 WIB dirumah saksi Endang Suharti di Jl. Kunto Basworo II No.9 Rt.06 Rw.03 Kec. Blimbing Kota Malang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru dongker bermotif berisi (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna Biru Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401, 2 (dua) buah ATM BNI dan Bank JATIM serta 1 (satu) buah KTP, kartu Asuransi Kesehatan, 4 (empat) buah kartu kesehatan milik dari saksi ENDANG SUHARTI;
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Asisten Rumah tangga yang bekerja di rumah saksi Endang Suharti
- Bahwa perbuatan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 sekira pukul 04.15 WIB di Rumah saksi Endang Suharti yang terletak di Jl. Kunto basworo II No. 9, Kel. Polehan, Kec. Blimbing Kota Malang, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut sedang menyapu kamar ENDANG SUHARTI kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang di charger di atas bantal di tempat tidur sdri. ENDANG SUHARTI, kebetulan pada saat terdakwa sedang menyapu tersebut bebarengan dengan ENDANG SUHARTI juga sedang mandi , kemudian setelah beberapa waktu menyapu terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah handphone milik sdri. ENDANG SUHARTI dan beberapa barang yang berada di dalam brankas milik ENDANG SUHARTI tersebut dengan cara membuka brankas tersebut dengan kunci yang berada di dalam tas warna abu-abu di meja kamar ENDANG SUHARTI kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu kesehatan dan kartu ATM, kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang milik sdri. ENDANG SUHARTI tersebut tersangka langsung kemas-kemas baju tersangka ke dalam tas tersangka dan memasukkan barang-barang yang sudah tersangka ambil ke dalam tas juga kemudian saat ENDANG SUHARTI sedang mandi tersangka bergegas keluar rumah untuk membawa barang-barang yang sudah tersangka ambil tanpa ijin tersebut dengan mengunci sdri. ENDANG SUHARTI dari luar lalu kunci tersebut tersangka buang di tempat sampah depan rumah sdri. ENDANG SUHARTI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah tersangka berhasil keluar rumah dan mengunci sdri. ENDANG SUHARTI tersebut terdakwa naik Ojek Online menuju ke Terminal Arjosari selanjutnya pergi ke Madiun untuk pulang ke tempat Kos terdakwa;

- Bahwa terdakwa tertangkap di kost nya di daerah Maospati Madiun beserta dengan barang-barang yang sudah diambalnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna hijau Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401.
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bordir.
4. 2 (dua) cas hp merk Samsung warna hitam dan putih.
5. 1 (satu) buah kartu Askes an. Endang Suharti.
6. 2 (dua) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Saiful Anwar.
7. 1 (satu) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Panti Nirmala.
8. 1 (satu) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Islam.
9. 1 (satu) buah ATM Bank JATIM BNI.
10. 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
11. 1 dos book handphone Samsung galaxy A36.
12. 1 struk pembayaran hand phone Samsung galaxy A36.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 sekira Jam 05.00 WIB dirumah saksi Endang Suharti di Jl. Kunto Basworo II No.9 Rt.06 Rw.03 Kec. Blimbing Kota Malang terdakwa Isnaini Mahmudah telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru dongker bermotif berisi (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna Biru Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401, 2 (duah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM BNI dan Bank JATIM serta 1 (satu) buah KTP, kartu Asuransi Kesehatan, 4 (empat) buah kartu kesehatan milik dari saksi ENDANG SUHARTI;

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Asisten Rumah tangga yang bekerja di rumah saksi Endang Suharti;
- Bahwa perbuatan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 sekira pukul 04.15 WIB di Rumah saksi Endang Suharti yang terletak di Jl. Kunto basworo II No. 9, Kel. Polehan, Kec. Blimbing Kota Malang, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai pembantu di rumah tersebut sedang menyapu kamar ENDANG SUHARTI kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang di charger di atas bantal di tempat tidur sdri. ENDANG SUHARTI, kebetulan pada saat terdakwa sedang menyapu tersebut bebarengan dengan ENDANG SUHARTI juga sedang mandi, kemudian setelah beberapa waktu menyapu terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah handphone milik sdri. ENDANG SUHARTI dan beberapa barang yang berada di dalam berangkas milik ENDANG SUHARTI tersebut dengan cara membuka brankas tersebut dengan kunci yang berada di dalam tas warna abu-abu di meja kamar ENDANG SUHARTI kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu kesehatan dan kartu ATM, kemudian setelah terdakwa mengambil barang-barang milik sdri. ENDANG SUHARTI tersebut tersangka langsung kemas-kemas baju tersangka ke dalam tas tersangka dan memasukkan barang-barang yang sudah tersangka ambil ke dalam tas juga kemudian saat ENDANG SUHARTI sedang mandi tersangka bergegas keluar rumah untuk membawa barang-barang yang sudah tersangka ambil tanpa ijin tersebut dengan mengunci sdri. ENDANG SUHARTI dari luar lalu kunci tersebut tersangka buang di tempat sampah depan rumah sdri. ENDANG SUHARTI tersebut, setelah tersangka berhasil keluar rumah dan mengunci sdri. ENDANG SUHARTI tersebut terdakwa naik Ojek Online menuju ke Terminal Arjosari selanjutnya pergi ke Madiun untuk pulang ke tempat Kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa tertangkap di kost nya di daerah Maospati Madiun beserta dengan barang-barang yang sudah diambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaairtas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional baru, Subsidaair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional baru;

Menimbang, bahwa MAJelis Hakim akan memertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) e Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional baru yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Isnaini Mahmudah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang.

Bahwa perbuatan terdakwa pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 sekira Jam 05.00 WIB dirumah saksi Endang Suharti di Jl. Kunto Basworo II No.9 Rt.06 Rw.03 Kec. Blimbing Kota Malang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru dongker bermotif berisi (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna Biru Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401, 2 (duah) buah ATM BNI dan Bank JATIM serta 1 (satu) buah KTP, kartu Asuransi Kesehatan, 4 (empat) buah kartu kesehatan milik dari saksi ENDANG SUHARTI;

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Asisten Rumah tangga yang bekerja di rumah saksi Endang Suharti dilakukan Ketika terdakwa sedang menyapu tersebut bebarengan dengan ENDANG SUHARTI sedang mandi kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalam berangkas milik ENDANG SUHARTI tersebut dengan cara membuka brankas tersebut dengan kunci yang berada di dalam tas warna abu-abu di meja kamar ENDANG SUHARTI, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah;

Menimbang, bahwa unsur ini Adalah unsur menjadi pemberatan dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa lakukan pada hari Rabu Tanggal 03 Desember 2025 sekira Jam 05.00 WIB dirumah saksi Endang Suharti di Jl. Kunto Basworo II No.9 Rt.06 Rw.03 Kec. Blimbing Kota Malang telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru dongker bermotif berisi (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna Biru Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401, 2 (duah) buah ATM BNI dan Bank JATIM serta 1 (satu) buah KTP, kartu Asuransi Kesehatan, 4 (empat) buah kartu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan milik dari saksi ENDANG SUHARTI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar dibawa ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Isnaini Mahmudah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isnaini Mahmudah dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A36 5G dengan warna awesome lavender dengan imei1 356036452516788 imei2 357511182516786 dengan casing warna merah maron.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A06 warna hijau Imei1: 355414/75/364401/6, Imei2: 356302/85/364401.
 3. 1 (satu) buah dompet warna coklat motif bordir.
 4. 2 (dua) cas hp merk Samsung warna hitam dan putih.
 5. 1 (satu) buah kartu Askes an. Endang Suharti.
 6. 2 (dua) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Saiful Anwar.
 7. 1 (satu) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Panti Nirmala.
 8. 1 (satu) buah kartu kesehatan An. Endang Suharti dari rumah sakit Islam.
 9. 1 (satu) buah ATM Bank JATIM BNI.
 10. 1 (satu) buah ATM Bank BNI.
 11. 1 dos book handphone Samsung galaxy A36.
 12. 1 struk pembayaran hand phone Samsung galaxy A36.
Dikembalikan kepada Endang Suharti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2026**, oleh Yoedi Anugrah Pratama, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Achmad Soberi, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, SH., M.H.

Achmad Soberi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S. Sos, S.H.